P U T U S A N
Nomor 1022/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHANDY THOPAN als ANDI**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Pringgan Lk. VIII Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa Suhandy Thopan als Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati,S.H., Christopher P.Lumban Gaol, S.H.M.Hum., Simon Sihombing,S.H., Ria Harapenta Tarigan,S.H., Alfina Lubis,S.H, Boy Kelvin Purba,S.H, Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan beralamat diJalan Flamboyan III komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kelurahan Tanjong Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 1022/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1022/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1022/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari pipet;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar hukuman terhadap Terdakwa diringankan, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Gang Pringgan Lingkungan VII Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI sedang berada di Gang Pringgan Lingkungan VII kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan, saksi M. Erginda Sialagan, SH bersama saksi Ricky Swanda, SH, saksi Ellys Riki Jaya serta Bobby Satria Sinaga (keempatnya selaku anggota POLRI) mendatangi terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu paket lima puluh ribu kemudian setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengecak sabu ke plastik klip kecil kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu kepada petugas kepolisian, terdakwa langsung ditangkap dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut diberikan oleh OGEK (dalam penyelidikan) kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di samping rumah terdakwa yang berada di Gang Pringgan Lingkungan VII Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan perjanjian terdakwa akan membayarkan sabu tersebut jika semuanya laku terjual dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Gang Pringgan Lingkungan VII Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI sedang berada di Gang Pringgan Lingkungan VII kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan, saksi M. Erginda Sialagan, SH bersama saksi Ricky Swanda, SH, saksi Ellys Riki Jaya serta Bobby Satria Sinaga (keempatnya selaku anggota POLRI) mendatangi terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu paket lima puluh ribu kemudian setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengecak sabu ke plastik klip kecil kemudian pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu kepada petugas kepolisian, terdakwa langsung ditangkap dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut diberikan oleh OGEK (dalam penyelidikan) kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di samping rumah terdakwa yang berada di Gang Pringgan Lingkungan VII Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan dengan tujuan untuk terdakwa jual dengan perjanjian terdakwa akan membayarkan sabu tersebut jika semuanya laku terjual dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polrestabes Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ERGINDA SIALLAGAN, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 wib saksi bersama dengan tim datang ke gang Pringgan Lingkungan VIII Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan atas laporan masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika / sabu di ditempat tersebut yang dilakukan terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI;
- Bahwa kemudian BRIGADIR ELLYS RIKI JAYA menyamar sebagai pembeli untuk membeli narkotika jenis sabu dan akan membeli sabu tersebut kepada terdakwa dan saat itu saksi dan rekan tim lainnya melakukan pengamatan dari kejauhan;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat BRIGADIR ELLYS RIKI JAYA bertemu dengan terdakwa dan setelah bertemu lalu mereka berbincang-bincang dan kemudian terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip berisi sabu kepada BRIGADIR ELLYS RIKI JAYA;
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu kepada BRIGADIR ELLYS RIKI JAYA, saksi bersama dengan rekan tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, dan uang tunai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa buang dari tangannya yang saksi dan tim saksikan secara langsung;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah milik OGEK yang dijualkan oleh terdakwa dan barang bukti sabu sekitar 1/2 gram tersebut diberikan OGEK kepada terdakwa di Gg. Pringgan lk. VIII Kel. Paya Pasir Kec.Medan Marelan dengan perjanjian terdakwa akan membayarkan sabu tersebut jika semua nya laku terjual dengan harga Rp250.000,- kepada panggilan OGEK dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,-(serratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ELLYS RIKI JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib saksi bersama dengan tim datang ke gang Priggan Lk. VIII Kel. Paya Pasir Kec. Medan Marelan untuk atas laporan masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika dengan sebutan sabu di tempat tersebut yang dilakukan oleh terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI;
- Bahwa kemudian saksi menyamar sebagai pembeli untuk membeli narkotika jenis sabu dan akan membeli sabu tersebut kepada terdakwa dan saat itu rekan tim lainnya melakukan pengamatan dari kejauhan;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa lalu saksi mengatakan mau membeli sabu kemudian terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip berisi sabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi lalu tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, dan uang tunai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa buang dari tangan nya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah milik OGEK yang dijualkan oleh terdakwa dengan upah sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan menjualkan narkotika jenis sabu milik OGEK yang menawarkan terdakwa untuk menjualkan sabu miliknya pada hari selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib dan pada saat itu OGEK menemui terdakwa di samping rumah yang berada di Gg. Pringgan Lk. VIII Kelurahan Paya pasir kecamtan Medan Marelan;
- Bahwa OGEK memberikan narkotika jenis sabu sekitar ½ gram kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan membayarkan sabu tersebut jika semuanya laku terjual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) kepada OGEK dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,- (serratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima sabu dari OGEK, terdakwa kembali ke rumah dan mulai menjualkan sabu tersebut sekira pukul 17.30 wib datang 1 (satu) orang laki-laki menemui terdakwa untuk membeli sabu dan berkata “bang beli sabu paket lima puluh” lalu terdakwa menerima uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa akan memberikan sabu kepada laki-laki itu, tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehingga secara spontan terdakwa membuang 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) terdakwa buang dari tangan kiri ke lantai depan rumah terdakwa namun dilihat oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan petugas kepolisian di tangan kanan tersangka dan 1 (satu) klip plastik yang berisikan sabu, 10 (sepuluh) plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai Rp110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah) ditemukan di lantai depan rumah terdakwa, kemudian petugas membawa terdakwa berikut barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari pipet;
- Uang Tunai Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI sedang berada di Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pringgan Lingkungan VII kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu adalah awalnya datang Saksi M. Erginda Sialagan, SH bersama saksi Ricky Swanda, SH, saksi Ellys Riki Jaya serta Bobby Satria Sinaga (keempatnya selaku anggota POLRI) menjumpai terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu paket lima puluh ribu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengecak sabu ke plastik klip kecil kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu kepada petugas kepolisian, kemudian Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa OGEK memberikan narkotika jenis sabu sekitar ½ gram kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan membayarkan sabu tersebut jika semuanya laku terjual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada OGEK dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah: Semua unsur dari delik telah dipenuhi;

- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **SUHANDY THOPAN als ANDI;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;
c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI sedang berada di Gang Pringgan Lingkungan VII kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual sabu adalah awalnya datang Saksi M. Erginda Sialagan, SH bersama saksi Ricky Swanda, SH, saksi Ellys Riki Jaya serta Bobby Satria Sinaga (keempatnya selaku anggota POLRI) menjumpai terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu paket lima puluh ribu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengecak sabu ke plastik klip kecil kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu kepada petugas kepolisian, kemudian Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I jenis sabu. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti kata menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Perantara adalah orang yang menjadi penghubung, makelar dalam jual beli. Menukar adalah mengganti (dengan yang lain) menyilih, mengubah. Menyerahkan adalah memberikan, menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan. Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I;
b. Narkotika Golongan II; dan
c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis sabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa SUHANDY THOPAN ALS ANDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang berada di Gang Pringgan Lingkungan VII kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Terdakwa ditangkap karena menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu adalah awalnya datang Saksi M. Erginda Sialagan, SH bersama saksi Ricky Swanda, SH, saksi Ellys Riki Jaya serta Bobby Satria Sinaga (keempatnya selaku anggota POLRI) menjumpai terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu paket lima puluh ribu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengecak sabu ke plastik klip kecil kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu kepada petugas kepolisian, kemudian Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa OGEK memberikan narkotika jenis sabu sekitar ½ gram kepada terdakwa dengan perjanjian terdakwa akan membayarkan sabu tersebut jika semuanya laku terjual dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada OGEK dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diserahkan ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidanga Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib ketika terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang berada di Gang Pringgan Lingkungan VII kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan karena menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual beli sabu adalah awalnya datang Saksi M. Erginda Sialagan, SH bersama saksi Ricky Swanda, SH, saksi Ellys Riki Jaya serta Bobby Satria Sinaga (keempatnya selaku anggota POLRI) menjumpai terdakwa dan mengatakan akan membeli sabu paket lima puluh ribu, setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp50.000, (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengecak sabu ke plastik klip kecil kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu kepada petugas kepolisian, kemudian Terdakwa langsung ditangkap. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, 10 (sepuluh) plastic klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet dan uang tunai Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah), maka menurut Majelis yang terbukti adalah dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari pipet;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringakan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHANDY THOPAN als ANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- 10 (sepuluh) plastik klip kosong;
- 1 (satu) Buah sekop yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Uang Tunai sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H. , Evelyne Napitupulu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita Endang Suryani Siahaan, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Nurmiati, S.H.
Evelyne Napitupulu, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga SH., MH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)